



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN MANGGARAI
DAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA KUPANG

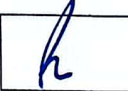
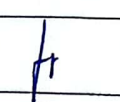
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERA, TERA ULANG DAN PENGAWASAN
METROLOGI LEGAL

NOMOR : 07/BAG.KS-PKS/2024
NOMOR : 100.3.7.1/17/VIII/2024

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (29-08-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. LIVINUS V. LIVENS TURUK : Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Manggarai, yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Ruteng, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Manggarai Nomor: T.000.5.3.1/29/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Manggarai, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. ALFRED LAKABELA : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang, yang berkedudukan di Jalan Frans Seda Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Pj. Walikota Kupang Nomor : 370.b/Setda.119/VIII/2024 Tanggal 28 Agustus 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Kupang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

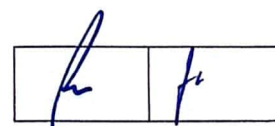
 

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama Nomor : KSM.DD/05/VI/2023 dan Nomor : 26/BAG.KS-KB/2023 antara Pemerintah Kabupaten Manggarai dengan Pemerintah Kota Kupang tentang Percepatan Pembangunan Daerah;
2. Bahwa PIHAK KESATU adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Manggarai dalam bidang perdagangan dan perindustrian yang belum dapat melaksanakan pelayanan tera dan tera ulang dan belum memiliki Surat Keterangan Kemampuan Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang (SKKPTTU);
3. Bahwa PIHAK KEDUA adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota Kupang dalam bidang perindustrian dan perdagangan yang telah memenuhi syarat menyelenggarakan pelayanan tera, tera ulang, telah memiliki Unit Metrologi Legal dan telah memiliki Surat Keterangan Kemampuan Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang (SKKPTTU);
4. Bahwa demi terciptanya tertib ukur dalam jaminan kebenaran pengukuran pada wilayah Kabupaten Manggarai sehingga konsumen dapat terlindungi; dan
5. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 perlu dilakukan kerjasama antara PARA PIHAK.

Dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II, Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Kupang.
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pada pasal 87 dan pasal 88 ayat 1 terkait dengan pelayanan yang diijinkan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-syarat bagi Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah.
10. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya.
11. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
13. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan organisasi Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2019 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 285).

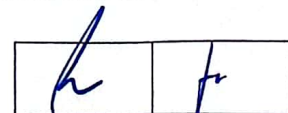


Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Tera, Tera Ulang dan Pengawasan Metrologi Legal, yang selanjutnya disebut Perjanjian, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. Metrologi Legal adalah yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran, dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran;
2. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disebut UTTP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
3. Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disebut PUBBM adalah Instalasi meter arus lengkap yang tersusun dan merupakan kesatuan dalam satu kabinet serta umumnya digunakan untuk mengukur volume BBM yang diisikan ke dalam tangki bermotor.
4. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disebut BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan;
5. Barang Bukan BDKT adalah barang yang diperdagangkan menurut ukuran, takaran, timbangan atau jumlah yang tidak dimasukkan ke dalam kemasan tertutup;
6. Surat Keterangan Kemampuan Pelayanan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disebut SKKPTTU UTTP adalah dokumen yang menyertakan pengakuan formal terhadap kompetensi unit metrologi legal;
7. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai;
8. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera;
9. Verifikasi adalah kegiatan pengukuran untuk mencari hubungan antar standar ukuran dengan standar ukuran yang lebih tinggi sesuai dengan hirarki;
10. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk memastikan UTTP, BDKT, Barang Bukan BDKT dan satuan ukuran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Pengawas Kemetrolagian adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan metrologi legal;
12. Penera adalah Aparatur Sipil Negara yang telah lulus diklat fungsional Penera yang diberi hak dan wewenang melakukan tera dan tera ulang UTTP oleh Menteri;



13. Unit Metrologi Legal adalah satuan kerja pada dinas Kabupaten/ Kota yang melaksanakan kegiatan tera, tera ulang UTTP dan pengawasan di bidang Metrologi Legal.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama yang saling menguntungkan, dengan memanfaatkan potensi dan fasilitas yang dimiliki PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Perjanjian ini untuk menghindari stagnasi pelayanan tera, tera ulang dan pengawasan metrologi legal pada PIHAK KESATU yang memiliki unit metrologi legal dengan ruang lingkup terbatas.

Pasal 3

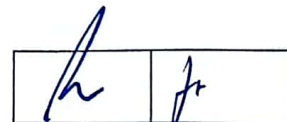
OBYEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Obyek Perjanjian ini adalah pelayanan tera dan tera ulang UTTP.
- (2) Ruang Lingkup Perjanjian ini meliputi :
 - a. pelayanan tera dan tera ulang UTTP di unit Metrologi Legal yang sudah memiliki SKKPTU UTTP;
 - b. pelayanan tera ulang di luar Unit Metrologi Legal :
 - 1) di tempat UTTP terpasang tetap;
 - 2) di tempat UTTP terpakai;
 - 3) di tempat UTTP sidang tera ulang;
 - 4) di Laboratorium lainnya.
 - c. pelayanan tera dan tera ulang atas permintaan pemilik UTTP;
 - d. pengamatan dan pengawasan Metrologi Legal; dan
 - e. Wilayah kerja pelayanan tera, tera ulang dan pengawasan metrologi legal.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) HAK PIHAK KESATU :
 - a. mendapatkan tenaga ahli tera (penera);
 - b. mendapatkan fasilitas peralatan UTTP;
 - c. mendapatkan penyelenggaraan pelayanan tera, tera ulang serta pengawasan metrologi legal sesuai dengan waktu yang telah disepakati; dan
 - d. mendapatkan laporan hasil tera dan tera ulang.
- (2) KEWAJIBAN PIHAK KESATU :
 - a. menyediakan data obyek yang akan ditera dan tera ulang;
 - b. menyediakan tempat pelayanan tera dan tera ulang yang layak;
 - c. menyediakan biaya fasilitas penyelenggaraan pelayanan tera dan tera ulang dan pengawasan metrologi legal;
 - d. menyampaikan jadwal penyelenggaraan pelayanan tera, tera ulang;
 - e. melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk kelancaran penyelenggaraan pelayanan tera, tera ulang dan pengawasan metrologi legal;
 - f. biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi :
 - 1) Transportasi Penera;
 - 2) Transportasi peralatan;
 - 3) Akomodasi Penera; dan
 - 4) Uang harian Penera.



Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) HAK PIHAK KEDUA :
- a. menerima data obyek yang akan ditera dan tera ulang;
 - b. mendapatkan tempat pelayanan tera dan tera ulang yang layak;
 - c. menerima biaya fasilitas selama pelayanan tera dan tera ulang;
 - d. mendapatkan jadwal penyelenggaraan pelayanan tera dan tera ulang; dan
 - e. menentukan jumlah personil dan peralatan pelayanan tera dan tera ulang.
- (2) KEWAJIBAN PIHAK KEDUA adalah :
- a. menyediakan tenaga ahli tera (penera);
 - b. menyediakan fasilitasi peralatan UTTP;
 - c. memberikan pelayanan tera, tera ulang dan pengawasan metrologi legal dengan waktu yang telah disepakati; dan
 - d. membuat dan menyampaikan laporan hasil tera dan tera ulang.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada PIHAK KESATU dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

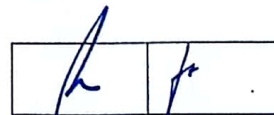
- (1) Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk saling memberitahukan maksud memperpanjang Perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian, tidak ada surat pemberitahuan dari PIHAK KESATU untuk memperpanjang jangka waktu Perjanjian, maka Perjanjian PARA PIHAK berakhir dengan sendirinya.

Pasal 8
SISTEM PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran dilakukan setelah dilaksanakan berdasarkan **HAK PARA PIHAK**.
- (2) Pembayaran dilakukan setelah dilakukannya pelayanan tera, tera ulang dan pengawasan metrologi legal.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan.
- (3) Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya, PARA PIHAK memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap di Kantor Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang.



Pasal 10

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan memaksa/*Force Majeure* dalam Perjanjian ini adalah peristiwa-peristiwa yang berada di luar kemampuan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban-kewajiban PARA PIHAK, seperti gempa bumi, angin ribut, angin topan, banjir, kebakaran, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang, pemberontakan dan /atau perubahan peraturan perundang-undangan sehingga tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian ini;
- (2) Dalam hal terjadinya *Force Majeure*, maka PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya.
- (3) PIHAK yang terkena dampak *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa tersebut kepada pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa tersebut, yang dikuatkan dengan surat keterangan dari pejabat berwenang.
- (4) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Perjanjian ini.

Pasal 11

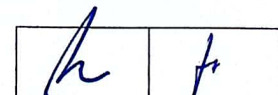
PENGAKHIRAN

- (1) Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu PIHAK sebelum jangka waktu Perjanjian, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. persetujuan PARA PIHAK secara tertulis untuk mengakhiri Perjanjian ini yang berlaku efektif pada tanggal ditandatanganinya persetujuan pengakhiran tersebut; dan
 - b. apabila ada PIHAK yang melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 10 (sepuluh) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini dari PIHAK yang dirugikan.
- (2) Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan atau masih tertunggak oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh PIHAK yang wajib melaksanakannya.
- (3) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh yang mensyaratkan diperlukannya suatu putusan hakim/ pengadilan terlebih dahulu untuk pembatalan/ pengakhiran suatu perjanjian.
- (4) Apabila pada saat tanggal berakhirnya Perjanjian ini tidak ditindaklanjuti maka Perjanjian ini akan berakhir dengan sendirinya.

Pasal 12

LARANGAN PENGALIHAN

Hak dan Kewajiban PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian ini tidak boleh dialihkan baik sebagian maupun seluruhnya kepada PIHAK lain, tanpa persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.



Pasal 13

ADDENDUM/AMANDEMEN

- (1) Perjanjian ini tidak dapat diubah atau ditambah, kecuali dibuat dengan suatu perjanjian perubahan atau tambahan (addendum/amandemen) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan (addendum) akan ditentukan kemudian oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Perubahan (addendum) terhadap Perjanjian ini dapat dilakukan atas dasar persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 14

KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat serta surat elektronik (e-mail).
- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Manggarai
Hp : 082 145 362 886
Email : disperindagmanggarai@gmail.com
Alamat : Jalan Ahmad Yani Ruteng, Kab. Manggarai

PIHAK KEDUA : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang
Tlp : 081 213 281 974
Email : disperindagkotakupang@yahoo.com
Alamat : Jalan Frans Seda Kota Kupang

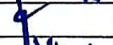
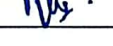
Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Kupang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan 1 (satu) tanpa materai, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

ALFRED A. LAKABELA

PIHAK KESATU

MINUSAR LIVENS TURUK

PARAF PIHAK II	
Sekretaris	
Kepala Bidang	
Analisis Kebijakan Ahli Muda	

PARAF PIHAK I	
Sekretaris	
Kepala Bidang	
Analisis Kebijakan Ahli Muda	